CONTRATO DE USO NO COMERCIAL DE PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PROMETHEIA

Entre **INVERSIONES FM02 LTDA**, sociedad constituida conforme a las leyes de la República de Chile, propietaria y operadora de la plataforma tecnológica PROMETHEIA, en adelante **"INVERSIONES FM02 LTDA"** o **"FM02"**, y la persona natural o jurídica a quien se otorgue acceso o que utilice dicha plataforma, en adelante **"EL USUARIO"**, se establece el presente Contrato de Uso No Comercial de Plataforma de Inteligencia Artificial, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERO: OBJETO Y NATURALEZA DE LA PLATAFORMA

El presente contrato tiene por objeto regular exclusivamente las condiciones de acceso, utilización, funcionamiento, seguridad, confidencialidad, tratamiento de información y protección tecnológica de PROMETHEIA.

PROMETHEIA corresponde a una plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial destinada al procesamiento y análisis automatizado de información financiera empresarial.

La autorización otorgada al usuario mediante este contrato tiene carácter limitado y no implica transferencia, cesión ni reconocimiento de derechos de propiedad sobre PROMETHEIA, su tecnología, metodologías o componentes.

El presente instrumento no regula precios, tarifas, pagos, condiciones de venta, promociones ni otras condiciones económicas o comerciales, las que, cuando corresponda, podrán constar en instrumentos independientes.

SEGUNDO: ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO

El presente contrato se entenderá aceptado mediante cualquiera de las siguientes acciones:

a) aceptación electrónica de sus términos y condiciones;
b) creación o activación de una cuenta;
c) ingreso de información a PROMETHEIA;
d) utilización total o parcial de la plataforma.

El usuario declara haber leído y aceptado íntegramente el presente contrato y las políticas aplicables a PROMETHEIA.

INVERSIONES FM02 LTDA podrá mantener registros electrónicos de aceptación, accesos y utilización para efectos de seguridad, trazabilidad y acreditación.

TERCERO: ACCESO Y USO DE LA PLATAFORMA

INVERSIONES FM02 LTDA podrá habilitar al usuario mecanismos electrónicos de acceso personales, exclusivos e intransferibles.

El usuario podrá, dentro de las funcionalidades que se encuentren habilitadas:

a) ingresar al sistema;
b) cargar información financiera y empresarial;
c) ejecutar análisis automatizados;
d) consultar las funcionalidades disponibles;
e) visualizar y descargar resultados cuando dicha función se encuentre habilitada.

Queda expresamente prohibido:

a) compartir credenciales con terceros no autorizados;
b) permitir accesos no autorizados;
c) utilizar una cuenta para empresas, entidades o personas distintas de aquellas expresamente autorizadas;
d) utilizar PROMETHEIA fuera del alcance permitido;
e) intentar vulnerar, alterar o interferir con el funcionamiento de la plataforma.

INVERSIONES FM02 LTDA podrá suspender, limitar o bloquear accesos cuando detecte incumplimientos, riesgos de seguridad, utilización indebida o cualquier circunstancia que pueda afectar la integridad de PROMETHEIA.

CUARTO: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y RESPONSABILIDAD SOBRE LOS DATOS DE ORIGEN

Como regla general, INVERSIONES FM02 LTDA no interviene manualmente en la generación de resultados, informes o conclusiones obtenidas por PROMETHEIA, ni modifica la información ingresada por el usuario.

La información utilizada para el procesamiento corresponderá normalmente a antecedentes financieros históricos de tres (3) a cinco (5) años, así como a cualquier otro antecedente que el usuario incorpore al sistema.

El usuario será el único responsable de la carga, integridad, consistencia, exactitud, oportunidad, calidad y suficiencia de la información ingresada en PROMETHEIA.

INVERSIONES FM02 LTDA no tendrá obligación de validar, revisar, auditar, conciliar, corregir ni verificar la información proporcionada por el usuario, ni su consistencia con los registros contables, financieros, tributarios, administrativos o de cualquier otra naturaleza de la empresa analizada.

En consecuencia, INVERSIONES FM02 LTDA no será responsable por errores, omisiones, inconsistencias, duplicidades, información incompleta o desactualizada, criterios contables utilizados por el usuario ni por cualquier otra deficiencia existente en los datos de origen.

El usuario reconoce expresamente que la calidad, precisión y utilidad de los resultados generados por PROMETHEIA dependerán directamente de la calidad, integridad y confiabilidad de la información proporcionada.

INVERSIONES FM02 LTDA no será responsable de decisiones empresariales, financieras, estratégicas, operacionales, tributarias o de inversión adoptadas sobre resultados generados a partir de información incorrecta, incompleta o inconsistente ingresada por el usuario.

QUINTO: RESPONSABILIDAD Y LEGITIMIDAD DE LA INFORMACIÓN

El usuario declara y garantiza que:

a) posee derecho legítimo para utilizar e ingresar los datos;
b) cuenta con las autorizaciones que legalmente correspondan;
c) la información ingresada corresponde a antecedentes que se encuentra autorizado para procesar;
d) el ingreso y utilización de la información no vulnera derechos de terceros.

INVERSIONES FM02 LTDA no valida ni certifica la información ingresada.

Los resultados generados dependerán de la calidad e integridad de la información proporcionada por el usuario.

SEXTO: NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS INFORMES Y RESULTADOS

Los informes, análisis, proyecciones, respuestas y demás resultados generados mediante PROMETHEIA corresponden a productos automatizados de carácter analítico, informativo y referencial.

Dichos resultados no constituyen por sí mismos:

a) auditoría;
b) certificación profesional;
c) asesoría financiera personalizada;
d) recomendación de inversión;
e) asesoría legal;
f) asesoría tributaria profesional;
g) certificación respecto de hechos o información proporcionada por el usuario.

La plataforma podrá utilizar inteligencia artificial para elaborar análisis y respuestas. Por su naturaleza tecnológica, dichos sistemas pueden producir resultados que requieran revisión, interpretación o validación antes de ser utilizados para adoptar decisiones relevantes.

Toda decisión adoptada a partir de información obtenida mediante PROMETHEIA será responsabilidad del usuario.

SÉPTIMO: CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

INVERSIONES FM02 LTDA implementará medidas razonables de protección tecnológica destinadas a resguardar la seguridad de la plataforma y de la información almacenada.

La información podrá encontrarse protegida mediante mecanismos tales como:

a) cifrado;
b) tokenización;
c) controles de acceso;
d) autenticación;
e) trazabilidad;
f) mecanismos tecnológicos equivalentes.

INVERSIONES FM02 LTDA no comercializará la información ingresada por el usuario.

Las partes deberán mantener la confidencialidad respecto de la información a la que legítimamente tengan acceso y que por su naturaleza deba considerarse confidencial.

OCTAVO: PROTECCIÓN DE DATOS, ALMACENAMIENTO, ACCESO Y ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN

La información ingresada por el usuario será utilizada exclusivamente para la operación, procesamiento y funcionamiento de PROMETHEIA y para la generación de los resultados automatizados asociados a su utilización.

La información se mantendrá almacenada mientras se encuentre vigente la autorización de uso otorgada al usuario.

INVERSIONES FM02 LTDA actuará como proveedor y operador de la infraestructura tecnológica y, en el curso normal de la operación del servicio, **no accederá ni utilizará la información financiera, contable, tributaria, comercial o empresarial ingresada por el usuario para efectos de análisis, interpretación o explotación comercial de dicha información**.

En consecuencia, INVERSIONES FM02 LTDA no revisará, validará, modificará, interpretará ni utilizará la información financiera ingresada por el usuario, salvo en aquellos casos excepcionales en que exista:

a) autorización expresa del usuario;
b) requerimiento legal de autoridad competente;
c) necesidad técnica indispensable para continuidad operacional, soporte, recuperación o seguridad de la plataforma.

Sin perjuicio de lo anterior, INVERSIONES FM02 LTDA conservará la administración y control operativo de PROMETHEIA, incluyendo la potestad técnica de suspender, bloquear, deshabilitar o eliminar cuentas y la información asociada cuando corresponda conforme al presente contrato, obligaciones legales, políticas de seguridad o necesidades tecnológicas y operacionales.

Terminada la autorización de uso por cualquier causa, la información asociada al usuario podrá permanecer almacenada por un período máximo de **sesenta (60) días corridos** contados desde la fecha efectiva de terminación.

Transcurrido dicho plazo, INVERSIONES FM02 LTDA podrá eliminar total y definitivamente la cuenta y la información asociada desde los registros operativos de la plataforma, sin responsabilidad posterior respecto de su conservación, recuperación o disponibilidad.

Será responsabilidad del usuario descargar, respaldar o exportar la información que estime necesaria antes de finalizar dicho plazo.

NOVENO: TITULARIDAD EXCLUSIVA DE PROMETHEIA

PROMETHEIA constituye una plataforma tecnológica propietaria desarrollada, controlada y explotada por INVERSIONES FM02 LTDA.

Todos los derechos que correspondan a FM02 sobre PROMETHEIA y sus desarrollos se mantendrán bajo su titularidad.

La protección comprende, según corresponda:

a) software y código fuente;
b) código objeto;
c) arquitectura tecnológica;
d) estructuras de bases de datos;
e) algoritmos;
f) modelos matemáticos;
g) lógica computacional;
h) motores y componentes de inteligencia artificial;
i) modelos predictivos;
j) metodologías analíticas;
k) modelos de evaluación financiera;
l) estructura y organización de resultados;
m) diseño funcional;
n) interfaces y experiencia de usuario;
o) taxonomías;
p) flujos de procesamiento;
q) sistemas de clasificación;
r) métricas e indicadores propios;
s) configuraciones del sistema;
t) documentación técnica y funcional;
u) mejoras, actualizaciones y desarrollos derivados.

Todo derecho que no sea expresamente otorgado al usuario mediante este contrato permanecerá reservado a INVERSIONES FM02 LTDA.

DÉCIMO: SECRETO INDUSTRIAL Y CONFIDENCIALIDAD TECNOLÓGICA

El usuario reconoce que PROMETHEIA incorpora conocimientos, metodologías, procesos y componentes tecnológicos de carácter reservado y estratégico.

Cuando legalmente corresponda, serán considerados información confidencial y/o secreto empresarial o industrial los antecedentes no públicos relativos a:

a) estructura analítica;
b) reglas y procesos de cálculo;
c) parametrizaciones;
d) interacción entre indicadores;
e) secuencias de análisis;
f) arquitectura tecnológica;
g) lógica interna;
h) estructuras metodológicas;
i) procesos internos de generación de resultados;
j) configuraciones y mecanismos tecnológicos no públicos.

El usuario deberá abstenerse de divulgar, reproducir o utilizar dicha información fuera de los fines autorizados.

Las obligaciones de confidencialidad que por su naturaleza deban subsistir continuarán vigentes después del término de la autorización de uso.

DÉCIMO PRIMERO: AUTORIZACIÓN LIMITADA DE USO

INVERSIONES FM02 LTDA otorga al usuario exclusivamente una autorización limitada, temporal, no exclusiva, revocable, no sublicenciable e intransferible para utilizar PROMETHEIA.

La autorización no implica que el usuario adquiera:

a) propiedad sobre PROMETHEIA;
b) derechos sobre el código fuente;
c) derechos de explotación tecnológica;
d) derechos de sublicencia;
e) derechos sobre la tecnología subyacente.

Toda utilización fuera del alcance expresamente autorizado podrá constituir incumplimiento del presente contrato.

DÉCIMO SEGUNDO: PROHIBICIÓN DE EXTRACCIÓN, INGENIERÍA INVERSA Y RECONSTRUCCIÓN

El usuario no podrá utilizar PROMETHEIA con el propósito de descubrir, extraer, copiar o reconstruir componentes tecnológicos protegidos.

Queda especialmente prohibido:

a) realizar ingeniería inversa;
b) reconstruir algoritmos o metodologías propietarias;
c) efectuar extracción masiva o sistemática de información destinada a reproducir la plataforma;
d) automatizar consultas destinadas a inferir su lógica interna;
e) reproducir criterios analíticos propietarios;
f) capturar sistemáticamente el comportamiento del sistema con fines de reconstrucción tecnológica;
g) crear conjuntos de datos cuyo propósito sea reproducir elementos protegidos de PROMETHEIA.

Estas restricciones se aplicarán tanto a procedimientos manuales como automatizados.

DÉCIMO TERCERO: RESTRICCIÓN DE ENTRENAMIENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El usuario no podrá utilizar sistemáticamente informes, respuestas, salidas, estructuras analíticas o comportamiento de PROMETHEIA con el propósito de entrenar, ajustar o desarrollar tecnologías destinadas a reproducir componentes protegidos de la plataforma.

La restricción comprenderá, cuando su finalidad sea la reconstrucción o reproducción tecnológica de PROMETHEIA:

a) entrenamiento de modelos;
b) fine-tuning;
c) aprendizaje automático;
d) sistemas RAG;
e) agentes inteligentes;
f) modelos analíticos derivados.

DÉCIMO CUARTO: RESTRICCIÓN DE BENCHMARKING TECNOLÓGICO

PROMETHEIA no podrá utilizarse para pruebas sistemáticas destinadas a descubrir o reproducir su funcionamiento interno, arquitectura, algoritmos, metodologías o elementos tecnológicos protegidos.

Esta disposición no impedirá que el usuario evalúe internamente la utilidad, calidad o desempeño de PROMETHEIA para sus propios fines.

DÉCIMO QUINTO: TITULARIDAD DE MEJORAS Y RETROALIMENTACIÓN

El usuario podrá proporcionar sugerencias, comentarios, observaciones o propuestas respecto del funcionamiento de PROMETHEIA.

Salvo acuerdo escrito en contrario, INVERSIONES FM02 LTDA podrá considerar y utilizar dicha retroalimentación para mejorar la plataforma sin que ello implique transferencia de derechos de propiedad de PROMETHEIA al usuario.

Las mejoras, actualizaciones o desarrollos tecnológicos implementados por INVERSIONES FM02 LTDA sobre PROMETHEIA permanecerán bajo la titularidad que legalmente corresponda a FM02.

DÉCIMO SEXTO: DERECHOS SOBRE LOS RESULTADOS

La generación o entrega de informes, análisis, respuestas, proyecciones u otros resultados al usuario no implica cesión de los derechos sobre:

a) metodología subyacente;
b) arquitectura tecnológica;
c) procesos internos de generación;
d) algoritmos;
e) modelos;
f) procesos de inferencia.

El usuario podrá utilizar los resultados generados para sus fines internos empresariales, sin adquirir derechos sobre la tecnología utilizada para producirlos.

DÉCIMO SÉPTIMO: EVIDENCIA DIGITAL Y TRAZABILIDAD TECNOLÓGICA

INVERSIONES FM02 LTDA podrá registrar y conservar, dentro de los límites legalmente aplicables:

a) accesos;
b) actividad técnica del sistema;
c) registros de seguridad;
d) trazabilidad de utilización;
e) eventos tecnológicos;
f) patrones técnicos de utilización destinados a seguridad y protección de la plataforma.

Dichos antecedentes podrán utilizarse para seguridad, diagnóstico, trazabilidad, prevención de abusos y protección de los derechos tecnológicos de PROMETHEIA.

DÉCIMO OCTAVO: MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y EJECUCIÓN

Ante incumplimientos o antecedentes razonables de vulneración de las condiciones de uso, seguridad o propiedad intelectual de PROMETHEIA, INVERSIONES FM02 LTDA podrá:

a) suspender accesos;
b) limitar funcionalidades;
c) bloquear cuentas;
d) adoptar medidas de seguridad;
e) solicitar el cese de conductas contrarias al contrato;
f) solicitar eliminación de material obtenido en contravención a estas condiciones;
g) ejercer las acciones legales que correspondan.

Lo anterior será sin perjuicio de los demás derechos que correspondan conforme a la legislación aplicable.

DÉCIMO NOVENO: SUPERVIVENCIA DE OBLIGACIONES

Las obligaciones relativas a:

a) propiedad intelectual;
b) secreto industrial o empresarial;
c) confidencialidad;
d) restricciones de ingeniería inversa y reconstrucción tecnológica;
e) protección de información;

continuarán vigentes después del término de la autorización de uso en cuanto su naturaleza y la legislación aplicable así lo permitan o requieran.

VIGÉSIMO: DISPONIBILIDAD Y SOPORTE

INVERSIONES FM02 LTDA procurará mantener niveles razonables de disponibilidad y continuidad de PROMETHEIA.

Podrán existir interrupciones derivadas de:

a) mantenimiento;
b) actualizaciones;
c) mejoras tecnológicas;
d) fallas de infraestructura;
e) servicios de terceros;
f) eventos de fuerza mayor.

INVERSIONES FM02 LTDA podrá realizar mantenimientos preventivos, correctivos o evolutivos cuando resulten necesarios para la seguridad, continuidad o desarrollo de PROMETHEIA.

VIGÉSIMO PRIMERO: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

INVERSIONES FM02 LTDA no será responsable por daños derivados directamente de:

a) información incorrecta, incompleta o inconsistente proporcionada por el usuario;
b) utilización de resultados sin las validaciones que razonablemente correspondan;
c) fallas de conectividad o infraestructura ajenas a FM02;
d) utilización no autorizada de credenciales imputable al usuario;
e) actos de terceros fuera del control razonable de FM02;
f) eventos de fuerza mayor.

Nada de lo establecido en esta cláusula excluirá responsabilidades que conforme a la legislación aplicable no puedan ser válidamente excluidas o limitadas.

VIGÉSIMO SEGUNDO: SEGURIDAD Y CREDENCIALES

Las credenciales de acceso serán personales, confidenciales e intransferibles.

El usuario será responsable de mantenerlas bajo resguardo y de adoptar medidas razonables para impedir su utilización por terceros no autorizados.

El usuario deberá comunicar oportunamente cualquier pérdida, compromiso, divulgación o utilización no autorizada de sus credenciales de la que tome conocimiento.

INVERSIONES FM02 LTDA podrá bloquear o restablecer credenciales cuando existan razones de seguridad.

VIGÉSIMO TERCERO: MEJORA Y EVOLUCIÓN CONTINUA

INVERSIONES FM02 LTDA podrá actualizar, modificar, mejorar o sustituir funcionalidades, algoritmos, modelos, interfaces, arquitectura y demás componentes tecnológicos de PROMETHEIA.

La plataforma podrá evolucionar permanentemente como consecuencia del desarrollo tecnológico, necesidades operacionales, seguridad, cambios regulatorios o incorporación de nuevas capacidades.

Las modificaciones no implicarán transferencia de derechos tecnológicos al usuario.

VIGÉSIMO CUARTO: SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE USO

INVERSIONES FM02 LTDA podrá suspender, limitar o poner término a la autorización de uso de PROMETHEIA por:

a) incumplimiento del presente contrato;
b) utilización indebida;
c) vulneración o riesgo para la seguridad tecnológica;
d) infracción de derechos de propiedad intelectual;
e) utilización de la plataforma fuera del alcance autorizado;
f) requerimientos legales o regulatorios;
g) razones tecnológicas u operacionales que hagan necesaria la suspensión o terminación;
h) término de las condiciones particulares bajo las cuales se haya otorgado el acceso.

La terminación del acceso no extinguirá aquellas obligaciones que, por su naturaleza, deban continuar vigentes.

VIGÉSIMO QUINTO: PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN DEL USUARIO

Toda información financiera, contable, tributaria, empresarial o documental ingresada por el usuario continuará siendo propiedad de su legítimo titular.

El presente contrato no transfiere a INVERSIONES FM02 LTDA la propiedad de dicha información.

FM02 únicamente podrá realizar sobre ella las operaciones técnicas necesarias para almacenamiento, procesamiento, seguridad y generación automatizada de resultados conforme al funcionamiento de PROMETHEIA y a la legislación aplicable.

VIGÉSIMO SEXTO: CONTINUIDAD OPERACIONAL Y RESPALDO

INVERSIONES FM02 LTDA procurará mantener medidas razonables destinadas a la continuidad operacional de PROMETHEIA.

Estas podrán comprender mecanismos de respaldo, recuperación tecnológica, monitoreo, controles de infraestructura y medidas preventivas de ciberseguridad.

No obstante, ningún sistema tecnológico puede garantizar disponibilidad o recuperación absoluta frente a todos los eventos posibles.

El usuario deberá conservar los respaldos propios que estime necesarios respecto de información relevante para su actividad.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: FUERZA MAYOR Y EVENTOS TECNOLÓGICOS EXTRAORDINARIOS

INVERSIONES FM02 LTDA no será responsable por incumplimientos, retrasos o interrupciones directamente ocasionados por acontecimientos fuera de su control razonable, incluyendo:

a) fallas generalizadas de telecomunicaciones;
b) interrupciones eléctricas;
c) fallas relevantes de infraestructura tecnológica externa;
d) incidentes de ciberseguridad de terceros;
e) actos de autoridad;
f) cambios regulatorios que impidan temporalmente determinadas operaciones;
g) desastres naturales;
h) otros acontecimientos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor conforme a la legislación aplicable.

VIGÉSIMO OCTAVO: MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE USO

INVERSIONES FM02 LTDA podrá modificar las condiciones de uso cuando resulte necesario como consecuencia de cambios tecnológicos, operacionales, regulatorios, de seguridad o funcionalidad de PROMETHEIA.

Las modificaciones serán comunicadas al usuario por medios electrónicos razonables cuando corresponda.

Cuando una modificación requiera nueva aceptación conforme a la legislación aplicable o altere sustancialmente las condiciones bajo las cuales se otorgó el acceso, INVERSIONES FM02 LTDA podrá solicitar una nueva aceptación electrónica.

VIGÉSIMO NOVENO: INTEGRIDAD DEL CONTRATO

El presente instrumento regula exclusivamente las condiciones tecnológicas y jurídicas de utilización de PROMETHEIA.

Cualquier condición económica, comercial, promocional o de prestación particular que eventualmente exista entre INVERSIONES FM02 LTDA y el usuario deberá constar separadamente y no modificará las disposiciones de propiedad intelectual, confidencialidad, seguridad, tratamiento de información y restricciones tecnológicas contenidas en este contrato, salvo acuerdo expreso y escrito en contrario.

TRIGÉSIMO: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente contrato se regirá por las leyes de la República de Chile.

Para todos los efectos legales derivados de este instrumento, las partes fijan domicilio en Santiago de Chile y se someten a la competencia de sus tribunales ordinarios de justicia, sin perjuicio de las normas imperativas que resulten aplicables.